

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., “Ámbito”, “Sistema interno”, “Canal externo”, “Protección del informante”, “Datos personales”, “Régimen sancionador”). Luego repasa las reglas en las secciones y, al final, verifica en la literalidad citada (artículos) cada condición, prohibición o plazo. Así mantienes trazabilidad normativa para el examen.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Finalidad y ámbito objetivo de protección	1.1-2.6	Protección frente a represalias y fortalecimiento de la cultura de información. Se delimita qué informaciones entran (Derecho UE, intereses financieros, mercado interior) y qué se excluye (clasificada, secreto profesional, etc.).
Sujetos protegidos en contexto laboral y posterior	3.1-3.2	Incluye empleados públicos y privados, autónomos, miembros de órganos y personal de contratistas. También comunicaciones en relaciones finalizadas o durante selección/negociación precontractual.
Sistema interno: requisitos, órgano responsable y tramitación	5.1-5.2, 8.1-9.2	El órgano de gobierno implanta y designa Responsable del Sistema. El sistema debe ser seguro, permitir canales escrito/verbal y garantizar confidencialidad, independencia y gestión efectiva con plazos internos.
Obligados a implantar sistema interno y grupos/compartición	10.1-13.4	Sector privado con 50+ trabajadores y supuestos UE sin atender a número. Posibilidad de sistemas propios voluntarios, reglas para grupo y para compartir (52-249). Sector público obligado.
Canal externo, tramitación A.A.I. y acceso a información	16-24.3	Toda persona puede informar ante A.A.I. o autoridad autonómica, incluso anónimamente. La A.A.I. registra, acusa recibo, instruye y decide; autoridades no competentes remiten sin revelar identidades.
Protección: motivación, represalias y garantías procesales	35-39	Requisitos de protección (motivos razonables, comunicación conforme). Exclusiones, prohibición de represalias y presunción en perjuicios. Se contemplan derechos del afectado durante la instrucción y acceso no identificante.
Revelación pública y tratamiento de datos personales	27-33, 29-32.5	Revelación pública definida y condiciones para acogerse. Datos personales: licitud, minimización, supresión/limitación temporal y acceso restringido para preservar confidencialidad e identidad.
Autoridad Independiente, organización y potestad sancionadora	42-43, 46-55, 61-68	Creación y funciones de A.A.I. (canal externo, protección y sanción). Competencia sancionadora y tipificación/gradación, plazos de prescripción y reglas de concurrencia.

3. Qué se protege y qué se excluye (arts. 1.1-2.6)

Alcance material y finalidad

- La ley protege frente a represalias a quienes informen de acciones/omisiones del art. 2 mediante procedimientos previstos en la norma.
- Incluye fortalecimiento de la cultura de información e infraestructuras de integridad para prevenir y detectar amenazas al interés público.

Supuestos incluidos y límites

- Se protege cuando la información afecte al Derecho UE (anexo Directiva 2019/1937), intereses financieros UE o incida en mercado interior, y también infracciones penales o graves/muy graves.
- No se aplica a información sobre materia clasificada ni afecta secretos profesionales (medicina/abogacía), confidencialidad de Fuerzas y Cuerpos y secreto de deliberaciones judiciales.

4. Quiénes pueden informar y cómo se articula el sistema interno (arts. 3.1-5.2)

Sujetos y contexto

- Protección para informantes del sector privado o público que obtienen información en contexto laboral/profesional: empleados, autónomos, administradores/dirección/supervisión y personas bajo contratistas.
- También aplica a voluntarios, becarios, formación y relaciones finalizadas, si la información se obtuvo durante selección o negociación precontractual.

Canales, seguridad y gestión

- Sistema interno debe permitir comunicación por escrito y/o verbal; diseñado seguro para confidencialidad de identidad del informante y de terceros, impidiendo acceso no autorizado.
- Debe integrar canales internos, permitir tratamiento efectivo dentro de la entidad y asegurar independencia/diferenciación frente a otros sistemas.

5. Responsable del sistema y procedimiento interno de tramitación (arts. 8.1-9.2)

Nombramiento, independencia y medios

- El órgano de administración/gobierno designa y cesa al Responsable del Sistema y también las integrantes del órgano colegiado si aplica.
- El Responsable debe actuar de forma independiente, sin instrucciones, con medios personales y materiales necesarios.

Plazos y efectos clave del procedimiento

- Acuse de recibo en siete días naturales, salvo que ponga en peligro la confidencialidad.
- Respuesta máxima en tres meses desde recepción o desde el vencimiento del plazo del acuse; por especial complejidad, ampliación hasta tres meses adicionales.

6. Canal externo ante A.A.I. y tramitación de la información (arts. 16-24.3)

Presentación y registro

- Toda persona puede informar ante A.A.I. o autoridades autonómicas competentes, directamente o tras comunicación por canal interno.
- La información puede ser anónima; el canal externo admite escrito (incluye postal/electrónico), verbal (teléfono/mensajería de voz) y, a solicitud, reunión presencial.

Instrucción, decisiones y remisiones

- Instrucción para comprobar verosimilitud; al afectado se le da noticia sucinta y derecho a alegaciones, sin comunicar identidad del informante ni dar acceso a la comunicación.
- Autoridad no competente remite en diez días a A.A.I. o autoridad competente, sin modificar la comunicación; la remisión se comunica al informante dentro del plazo.

7. Protección del informante: requisitos, exclusiones y represalias (arts. 35-39, 36-38.5)

Requisitos y exclusiones

- Se reconoce protección si hay motivos razonables de veracidad y la información entra en el ámbito de la ley, y si se comunicó conforme a la norma.
- Queda excluida la protección si la información fue inadmitida por causas del art. 18.2.a) o si versa sobre conflictos interpersonales, rumores, datos ya disponibles públicamente o hechos fuera del art. 2.

Represalias y efectos probatorios

- Se prohíben actos constitutivos de represalia y se consideran represalias los trato(s) desfavorable(s) por condición de informante o por revelación pública.

- En perjuicios al informante, tras acreditar comunicación/procedencia, se presume que el perjuicio fue represalia; la otra parte debe probar motivos justificados no vinculados a la información.

8. Revelación pública y datos personales en los sistemas (arts. 27-33, 29-32.5)

Revelación pública: acceso a la protección

- Revelación pública es poner la información a disposición del público. Se aplica el régimen de protección cuando concurren condiciones del título VII y las del art. siguiente.
- Cabe protección si se comunicó primero por canales internos y externos sin medidas apropiadas en plazo o si hay peligro inminente/manifiesto o riesgo de represalias / pocas probabilidades de tratamiento efectivo.

Datos personales: licitud, minimización y supresión

- No se recopilarán datos cuya pertinencia no resulte manifiesta; si se recopilan por accidente, se eliminan sin dilación indebida.
- Acceso al sistema interno queda limitado (Responsable del Sistema, RRHH/órgano para medidas disciplinarias, servicios jurídicos, encargados, delegado de protección).

9. Régimen sancionador y plazos de prescripción (arts. 61-68)

Competencia y tipología básica

- Potestad sancionadora corresponde a A.A.I. y a órganos autonómicos, con disciplina interna sin perjuicio de competencias.
- Infracciones muy graves incluyen: obstaculizar comunicaciones, adoptar represalias, vulnerar confidencialidad/anónimo, incumplimiento del deber de sistema interno.

Plazos y extinción por el tiempo

- Prescriben: muy graves a tres años, graves a dos y leves a seis meses.
- Las sanciones prescriben: muy graves a tres años, graves a dos y leves al año; el cómputo empieza desde el día siguiente a ejecutabilidad.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Acuse de recibo en el sistema interno	7 días naturales	9.2.c
Plazo máximo de respuesta en actuaciones de investigación internas	3 meses (ampliables hasta otros 3 meses adicionales)	9.2.d
Acuse de recibo en canal externo ante A.A.I.	5 días hábiles	17.4
Finalización de actuaciones en canal externo y respuesta al informante	3 meses	20.3
Remisión de comunicaciones cuando el receptor no es competente	10 días	23
Prescripción de infracciones sancionables	muy graves 3 años; graves 2 años; leves 6 meses	64.1
Prescripción de sanciones	muy graves 3 años; graves 2 años; leves 1 año	68

11. Diferencias y puntos de confusión

Sistema interno: respuesta máxima de actuaciones no superior a 3 meses desde recepción (o desde vencimiento del acuse) con ampliación hasta otros 3 meses vs. Canal externo A.A.I.: plazo para finalizar actuaciones y dar respuesta al informante no superior a 3 meses desde entrada en registro: En el sistema interno el plazo se fija en 9.2.d con reglas de cómputo (recepción o vencimiento del acuse) y posible ampliación; en el canal externo, el 20.3 fija un límite único de 3 meses desde entrada en registro.

12. Cierre de repaso

Con el mapa has localizado la parte relevante para cada pregunta: alcance (art. 2), sujetos (art. 3), sistema interno (arts. 5 y 8-9), canal externo (arts. 16-24), protección y represalias (arts. 35-39), datos (arts. 29-33) y sanciones (arts.

61-68). Repasa siempre la literalidad citada para evitar confusiones de plazos y exclusiones.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.